

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 적극적인 현황파악 노력으로 재산세 과세대장 상
소유자 명의변경 후 채권보전조치 완료
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 목포지사의 ○○ 주임(6급)은 2019. 8. 1.부터 진도군과 목포시 소재 국유재산 일부의 대부, 매각 등 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원이 담당하는 국유재산 중 ‘□□□□ □□□ □□□□□ □-□(대, △△㎡) 및 □-□□(대, △△.△㎡)’ 관련 민원은 2008년부터 장기간 해결되지 않는 악성 민원으로 위 국유재산의 무단점유자 ◇◇◇에게 2009. 2. 12. 변상금을 최초 확정 부과한 후 변상금 부과 누적금액이 5,000만 원(2020. 5월 기준)에 달하고 있었는데도 무단점유자는 해당 국유지상 무허가 건물의 실제 소유주가 본인이 아닌 제3자인 점(재산세 과세대장 소유자 명의: ●●●) 등을 주장하며 변상금을 납부하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

이에 상기 직원은 ◇◇◇ 소유 발견재산 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□’ (2017. 4. 13. 공사 압류)에 대하여 토지수용으로 인한 손실보상 절차가 진행 중임을 확인하고, 손실보상금을 통하여 장기 미납된 변상금을 회수하기 위해서 해당 무허가 건물의 실 소유자 파악 및 증빙자료 확보 등을 신속하게 추진할 필요가 있다고 판단하였다.

이에 해당 건물의 전기세·수도세 납부자를 확인하였으나 ◇◇◇가 아닌 제3자로 확인되었고, 과세대장 상 소유자인 ○○○과 무단점유자인 ◇◇◇의 상속관계를 추가로 확인한 결과, 상속인 또는 인척관계도 아님이 확인되었다.

여기에서 그치지 않고 자료를 검토하던 중 ○○○이 1976년에 이미 사망 신고된 상태임을 확인하였고, 해당 건물을 ◇◇◇가 2008년부터 ‘■ ■ ■’와 임대차계약을 체결하여 임대수익을 수취하고 있음을 확인하였으며, 임차인 ■ ■ ■에게 적극적으로 협조를 요청하여 ◇◇◇와 ■ ■ ■ 간 체결한 임대차계약서 사본을 입수하였다.

이에 ① 재산세 과세대장 상 소유자인 ○○○는 이미 사망한 점, ② 임대차계약서에 따른 소유자는 ◇◇◇인 점 등을 들어 2020. 5. 18. ○○시(세정과) 앞으로 ‘국유지 상 과세대장 및 과세내역서 정정요청’ 문서를 발송하였으며, ○○시는 위 요청을 근거로 자체 실태조사를 실시한 후 2020. 5. 27.자로 재산세 과세대장 상 소유자 명의를 ○○○에서 ◇◇◇로 변경하여 회신하였다.

이후 2020. 7. 16. ◇◇◇ 소유 ‘□□□ □□□ □□□’ 손실보상금에 대한 □□□□□□□□□□□□□□□□ 재결서가 접수됨에 따라 2020. 7. 22. ○○시(채납징세과) 앞으로 ‘국유재산 채납자 보상금 채권압류 촉탁

의뢰' 1) 문서를 발송하는 등 [표 22]와 같이 장기 무단점유 변상금 회수를 위해 적극적으로 현황을 파악하고 채권보전 조치를 취하였다.

[표 22] 현황 파악 및 채권 조치 개요

구 분	조 치 내 용
현장조사	○ 약 1년 주기의 정확하고 지속적인 실태조사로 실점유자 파악
행정조사	○ 무단점유자 소유 재산에 대한 손실보상금 파악 ○ 담당기관을 통한 전기세, 수도세 사용자 확인 ○ 지자체 대상 적극적 업무요청으로 이해관계자 간 사실관계 명확화
업무조치	○ 발견재산 압류조치 및 손실보상내역 확인
결 과	○ 변상금 약 2,000만 원(손실보상금) 회수 예정 ○ 실질적, 명목적 점유근거를 파악하여, 변상금 등 법적조치 시 발생할 행정소송 등 법적다툼에 필요한 증빙자료 구비

다. 실적 또는 성과

위 직원은 장기 미해소된 변상금 채권과 관련하여 국유지 상 무허가 건물의 실 소유자 및 점유현황을 면밀하게 파악하고, 관계기관 요청을 통하여 재산세 과세대장 상 소유자 명의를 변경하는 등 적극적으로 업무를 처리하였으며, 이를 통해 장기 미납된 변상금을 회수할 수 있도록 채권보전 조치까지 완료하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 변상금이 장기 미납되어 회수가 불명확한 국유재산과 관련하여 적극적인 현장 및 행정조사, 채권보전 노력으로 국유재산 수익증대에 기여한 ○○ 주임을 격려하고, 해당내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

1) 압류재산의 표시 : △△△△△△ 커뮤니티센터 조성사업 및 △△△△ △△△△사업 마을안길 도로개설공사(○○시 고시 제○○○○-○○○,○○○, 2019.12.12.) 관련 편입토지 중 □□□□ □□□ □□□ □□□ 보상금 관련, 제3채무자 ●●시가 체납자에게 지급할 미지급 보상금 중 변상금·대부료(향후 확정될 연체금·변상금 포함, 현재금51,483,130원)에 이를 때까지의 금액